



Familienrecht

Einführung

Familienrecht ist nicht das gleiche wie das
Eherecht (spezielle Bestimmung)

Lernziele

- ▶ Die Schülerinnen und Schüler können...
- ▶ ...die Voraussetzungen, Wirkungen und Unterschiede von Ehe und Konkubinat benennen.
- ▶ ...die Eigenschaften und Bedeutung der Güterstände auf konkrete Fälle anwenden.
- ▶ ...einfache Rechtsfälle aus dem Familienrecht mithilfe des Gesetzes bearbeiten.



Remo & Erna (Vollendete Tatsachen?)

- ▶ 25 Jahre in gemeinsamer Wohnung, Remo bezahlt die ganzen Möbel und so, Remo hat CHF 200'000.- angespart.
- ▶ Erna hat während dieser Zeit (nach eigenem Wunsch) den Haushalt besorgt. Sie hat kein *eigenes Einkommen* erzielt.
- ▶ Remo zieht aus, packt alle Möbel ein, auf und davon... Leider sind darunter auch einige Sachen, die Erna besonders lieb sind, z.B. der sehr bequeme Lesesessel, den sie selber gekauft hat...
- ▶ Sind Erna die Hände gebunden?

Remo & Erna (...doch nicht so klar)

- ▶ Das Konkubinat: Art. 530 Abs. 1 OR. (einfache Gesellschaft)
- ▶ Voraussetzungen:
 - ▶ 2 oder mehr Personen
 - ▶ Erreichung eines gemeinsamen Zwecks...
 - ▶ ...mit gemeinsamen Mitteln. (Art. 531 OR)
- ▶ Und jetzt? Was ist mit Erna?
- ▶ Art. 533 OR sagt:
 - ▶ ...ohne Abmachung zu den Beteiligten beide sind gleichberechtigt
- ▶ Art. 534 OR sagt:
 - ▶ Beschlüsse müssen gemeinsam getroffen werden
- ▶ Art. 535 Abs. 2 OR sagt:
 - ▶ **«...Erna hat das Recht, mit Widerspruch die Handlung zu verhindern.»**

Wann genau und durch welche Handlung ist das Konkubinat entstanden?

Gemeinsames Ziel?

→ Gemeinsam leben

Gemeinsame Mittel?

Tatbestand? Folge?



- ▶ Ohne Vereinbarung: Welche Tatbestände kommen infrage, wenn Remo (ohne Zustimmung von Erna) *alles einpackt und verschwindet*?
- ▶ Das geschützte Rechtsgut?
- ▶ **Das Vermögen. Es geht um Fahrniseigentum (Art. 713 ZGB): Geld und Möbel.**
- ▶ **Erna ist gleichberechtigt am Eigentum beteiligt. Sie erleidet einen Schaden an ihrem Vermögen. Aber welches Vermögen genau?**
- ▶ **Art. 62 OR: Ungerechtfertigte Bereicherung?**
- ▶ **Eher nicht, weil keine Leistung (Übergabe) durch Erna erfolgte!**
- ▶ **Möglicherweise Zivilklage auf Rückerstattung. Aber was ist, wenn Remo zum Zeitpunkt der Rückforderung alles schon verprasst hat?**
- ▶ **Art. 64 OR: «Er müsste in nicht-gutem Glauben gehandelt haben, sonst sieht Erna keinen Rappen.»**
- ▶ Also, wie kann sich Erna wehren?

Art. 42 Abs.1 OR:
Unerlaubte Handlung
- wer Schadenersatz beansprucht, hat den Schaden zu beweisen.

Infrage kommende Delikte



Art. 138 StGB: Veruntreuung
«Wer sich eine ihm anvertraute fremde bewegliche Sache aneignet, um sich zu bereichern.»

- Offizialdelikt
- Aber: Bei Familiengenossen (Konkubinaten) auf Antrag
- Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe

Art. 139 StGB: Diebstahl
«Wer jemandem eine fremde bewegliche Sache zur Aneignung wegnimmt, um sich unrechtmässig zu bereichern.»

- Offizialdelikt
- Aber: Bei Familiengenossen (Konkubinaten) auf Antrag
- Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe

Was ist das Problem aus Sicht von Erna?

Remo & Erna (...dunkle Wolken ziehen auf)



- ▶ Erna ärgert sich über den immer tropfenden Wasserhahn und lässt einen Sanitär kommen, um den Wasserhahn zu reparieren. Rechnung: CHF 200.-.
- ▶ Remo ärgert sich, weil er meint, er hätte das selber erledigen können - er will nicht für die Rechnung aufkommen. Was sagt das Gesetz?
- ▶ **Art. 539 Abs.1 OR: Für Auslagen für die Genossenschaft sind Erna die jungen Gesellschafter haftbar**
- ▶ Was ist, wenn sich Remo ärgert, weil Erna einen Sportwagen für CHF 20'000.- auf Kredit kauft und - natürlich - den Kredit nicht bezahlen kann? Muss Remo für den Kredit aufkommen?
- ▶ **Art. 536 OR: «Keine Geschäfte zu besonderem privaten (nicht-gesellschaftlichen) Vorteil. Der Gesellschaftszweck könnte beeinträchtigt sein.»**

Remo & Erna (Vorsicht ist besser als Nachsicht.)



Was wäre gewesen, wenn Remo während der Dauer des Konkubinats gestorben wäre?

- ▶ Hätte Erna Anspruch auf...
 - ▶ ...Erbe
 - ▶ ...oder Rente?
- ▶ Dazu gibt es keine gesetzliche Regelung!
- ▶ Witwenrente: AHV (nein), PK (Grundsätzlich nein, mit Ausnahmen...)
- ▶ Lösung?
- ▶ Konkubinatsvertrag...
- ▶ ...auch keine perfekte Lösung... Erbrecht steht im Weg (auch bei dritter Säule).
- ▶ Beste Lösung: Die Ehe !

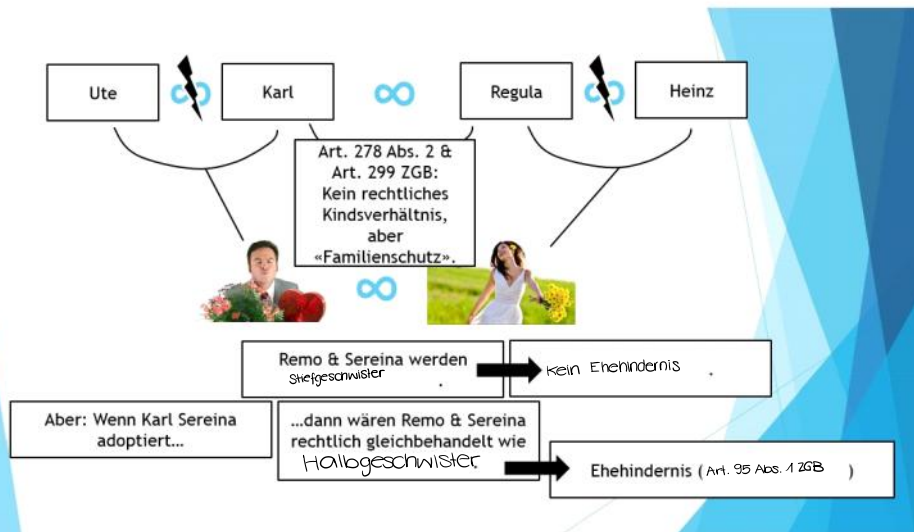
Remo & Sereina



Remo & Sereina (verheiratet)



- ▶ Was ist, wenn sich plötzlich herausstellt, dass Sereina die Cousine von Remo ist?
- ▶ Art. 95 Abs. 1 ZGB: Cousine ist nicht gerader Linie verwandt. No problem
- ▶ Ändert sich Ihre Antwort, wenn die Mutter von Sereina und der Vater von Remo heiraten? Geht das überhaupt?
- ▶ Heirat möglich, wenn Mutter von Sereina und Vater von Remo die Ehevoraussetzung erfüllen
- ▶ Art. 95 Abs. 1 ZGB: Heirat zwischen Halbgeschwister verboten
- ▶ Also kein Problem
- ▶ Was ist, wenn Remo nicht nachweisen kann, dass er nicht mehr mit Erna im Konkubinats lebt?
- ▶ Art. 96 ZGB: Nachweis erforderlich, dass keine Ehe besteht



20. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung i.S. M.W. und K.S. gegen Kantonsgericht Graubünden (Verwaltungsgerichtsbeschwerde)
5A 15/2001 vom 6. Dezember 2001

Regeste

Eheverbot zwischen Stiefelter und Stiefkind (Art. 95 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB Art. 12 EMRK). Das Eheverbot zwischen Stiefelter und Stiefkind, das in seiner heutigen Fassung gemäss Art. 95 Abs. 1 Ziff. 2 ZGB am 1. Januar 2000 in Kraft getreten ist, lässt nach dem Willen des Gesetzgebers die Eheschliessung auch dann nicht zu, wenn aus der Beziehung zwischen Stiefelter und Stiefkind Kinder hervorgegangen sind (E. 2). Das Verbot der Eheschliessung zwischen Stiefelter und Stiefkind ist mit Art. 12 EMRK vereinbar (E. 3-5).

Ehevoraussetzungen

- ▶ Ehefähigkeit: Handlungsfähigkeit (Urteilsfähigkeit), Volljährigkeit
- ▶ Ehehindernisse:
 - ▶ Verwandtschaft in gerader Linie und Geschwister (gilt auch für Halbgeschwister und Adoptivkinder) -> Stiefgeschwister? Ehe möglich, solange nicht adoptiert.
 - ▶ Bestehende Ehe oder bestehende eingetragene Partnerschaft
 - ▶ Ledige (Wohnsitzbescheinigung)
 - ▶ Geschiedene (Scheidungsurteil)
 - ▶ Verwitwete (Todesschein)

Ehe gültigkeit

- ▶ Zeitlich unbefristete Ehevoraussetzung Ungültigkeit: Wenn zum Zeitpunkt der Eheschliessung war.
 - ▶ Auch Zwangsscheinehen
 - ▶ Folge: Auflösung der Ehe geschieht von Amtes wegen.
- ▶ Zeitlich befristete wesentliche Vertragsinhalte Ungültigkeit: Wenn zum Zeitpunkt der Eheschliessung nicht erfüllt waren.
 - ▶ Vorübergehende Urteilsunfähigkeit: Z.B. Trunkenheit.
 - ▶ Irrtum (im Bezug zu Ehe oder Identität der angetrauten Person): Z.B. den falschen Zwilling geheiratet.
 - ▶ Absichtliche Täuschung (betreffend wesentlichen Eigenschaften der angetrauten Person): Z.B. Partner verheimlicht Zeugungsunfähigkeit, Drogenabhängigkeit.

Art. 105 & 106 ZGB:
Ungültigkeitsklage ist unbefristet, von jedermann

Art. 107 & 108 ZGB:
Ungültigkeitsklage auf 6 Monate befristet, von betroffenen Ehegatten

Remo & Sereina (Wirkung der Ehe)



A. Eheliche Gemeinschaft; Rechte und Pflichten der Ehegatten

▶ Art. 159 ZGB

¹ Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.

² Sie verpflichten sich gegenseitig, das Wohl der Gemeinschaft in einträchtigem Zusammenwirken zu wahren und für die Kinder gemeinsam zu sorgen.

³ Sie schulden einander Treue und Beistand.

Übungen: Einzelarbeit, 15min

- ▶ Lesen Sie die Seiten 334 bis 337 (9.3 bis und mit 9.4.2) im Lehrmittel und beantworten Sie die folgenden Leitfragen (Remo und Sereina sind verheiratet):
1. Sereina will Kinder. Und sie will arbeiten - muss sie dazu die Einwilligung von Remo haben? Was ist, wenn die Kinder geboren sind?
 2. Sereina will nicht arbeiten. Remo verdient CHF 100'000.- im Jahr - hat sie Anrecht auf CHF 50'000 zur eigenen freien Verfügung?
 3. Sereina verlangt von Remo, dass er ihr seine Bankauszüge zeigt. Darf sie das?

Remo & Sereina



A. Eheliche Gemeinschaft; Rechte und Pflichten der Ehegatten

► Art. 159 ZGB

¹ Durch die Trauung werden die Ehegatten zur ehelichen Gemeinschaft verbunden.

² Sie verpflichten sich gegenseitig, das Wohl der Gemeinschaft in einträchtigem Zusammenwirken zu wahren und für die Kinder gemeinsam zu sorgen.

³ Sie schulden einander Treue und Beistand.

Art. 163 ZGB: ^{Unterhalt} -
«...verständigen sich über den Beitrag, den jeder von ihnen leistet...»

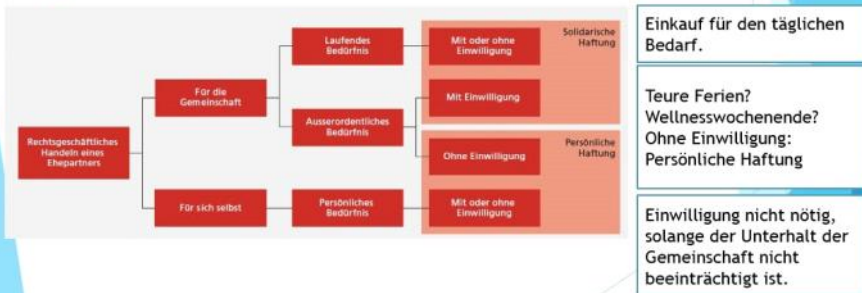
Art. 167 ZGB: ^{Beruf} -
«...nimmt jeder auf den anderen Rücksicht...»

Art. 170 ZGB: ^{Auskunft} -
«...jeder kann vom anderen Auskunft über Einkommen und Vermögen zu verlangen...»

Remo & Sereina

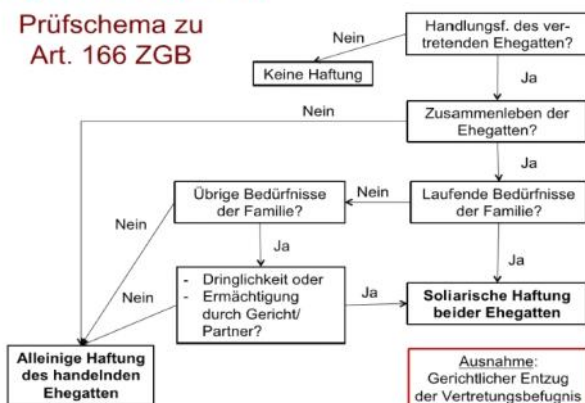


- Vertretung nach aussen: Wer darf (im Namen der Gemeinschaft) nach aussen Verpflichtungen eingehen?
- Gutgläubige Dritte dürfen davon ausgehen, dass Zustimmung vorliegt.
- Wie sieht es mit der ehelichen Wohnung aus? Eigenheim?



Haftung: Art. 166 ZGB

Prüfschema zu Art. 166 ZGB



Familienname & Bürgerrecht

- ▶ Grundsätzlich: Beide Ehegatten behalten ihre Nachnamen.
- ▶ Ehegatten können aber auch *einen Ledignamen* als Familiennamen wählen.
 - ▶ Keine Doppelnamen, Bindestriche
- ▶ Für Kinder muss bestimmt werden, welchen Nachnamen sie tragen.
 - ▶ Gilt für das und alle weiteren Kinder.
- ▶ Eheschliessung hat auf Bürgerrecht.
- ▶ Keine automatische Einbürgerung durch Ehe mit Schweizer/Schweizerin.
 - ▶ Aufenthaltsbewilligung
 - ▶ Erleichterte Einbürgerung (5 Jahr in CH wohnhaft, 3 Jahre Ehe)

Wirkung der Ehe

Beistand und Treue (Art. 159 ZGB)	Name (Art. 160 ZGB)	Bürgerrecht (Art. 161 ZGB)
Eheliche Wohnung (Art. 162/169 ZGB)	Unterhalt der Familie (Art. 163 ZGB)	Betrag zur freien Verfügung (Art. 164/165 ZGB)
Ausübung des Berufes (Art. 167 ZGB)	Auskunftspflicht (Art. 170 ZGB)	

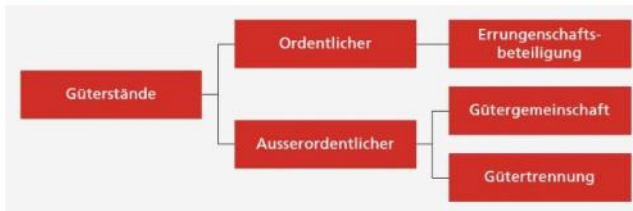
Auflösung

- ▶ Trennung ist keine Auflösung: Alle ehelichen Rechte und Pflichten bleiben bestehen.
- ▶ <https://www.srf.ch/play/tv/kassensturz/video/streit-nach-scheidung-was-dem-expartner-zusteht?id=79115cef-21ce-4123-9611-7cde9fad6572&station=69e8ac16-4327-4af4-b873-fd5cd6e895a7>
- ▶ Zwei Gründe für Auflösung:
 - ▶ Tod und Scheidung
- ▶ Wirkung: Alle ehelichen Rechte und Pflichten entfallen.
- ▶ Scheidungsrecht regelt:
 - ▶ Aufteilung des ehelichen Vermögens
 - ▶ Sorgerecht für Kinder
 - ▶ Unterhaltsbeiträge



Eheliches Güterrecht

- Wer nutzt und verwaltet welches Vermögen während der Ehe?
- Wer erhält welches Vermögen bei Auflösung der Ehe?



- Ordentlich heisst: Default, dispositiv, wenn nichts anderes vereinbart.

Übungen: Einzelarbeit, 10min

- Lesen Sie die Seiten 338 bis 339 im Lehrmittel (9.4.3.1) und beantworten Sie die folgenden Leitfragen.
- 1. Sereina erbt Aktien. Gelten die Dividenden als Eigengut? Wie sieht es mit Kursgewinnen aus?
Errungenschaft: Erträge aus Eigengut (Dividenden)
mit Ausnahme von Kapitalgewinnen → Kursgewinn
- 2. Bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung: Wem gehört das Eigengut, wem gehört die Errungenschaft?
Eigengut gehört mir! (vor der Ehe)
Errungenschaften sind 50/50 (während der Ehe)
- 3. Weshalb kann es konkret einen Rückschlag geben? Wie wird ein Rückschlag bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung verrechnet?

Jeder Ehegatte haftet für seine Schulden (auch für Schulden auf den laufenden Bedürfnissen der Ehe) mit seinem ganzen Vermögen.
→ "Errungenschaften", d.h. Schulden während der Ehe werden von der Errungenschaften abgezogen

Rückschlag: Negative Errungenschaften der einen Partei → Muss nur von dieser Partei getragen werden

Güterstände

Errungenschaftsbeteiligung	Gütergemeinschaft	Gütertrennung
Eigengut (Art. 198 ZGB) • Dinge des persönlichen Gebrauchs • Vermögen, welches in die Ehe eingebracht wurde • Erbschaften, Schenkungen	Eigengut (Art. 225 ZGB) Nur die persönlichen Gegenstände jedes Ehepartners bsp. Kleider, Sportartikel, etc.	Art. 247 ff ZGB • Vermögen der Ehegatten getrennt • Verwaltung und Nutzung des Vermögens durch jeden Ehepartner selbst
Errungenschaft (Art. 197 ZGB) • Vermögenswerte, welche während der Ehe erwirtschaftet wurden • Einkommen 1. und 2. Säule • Erträge aus dem Eigengut (bsp. Zinsen, Dividenden)	Gesamtgut (Art. 222 ZGB) • Vereinigt das Vermögen und Einkommen beider Ehegatten • analog Errungenschaft plus Erbschaften, Schenkung • Haftung für Schulden: Haften sowohl mit dem Eigen- als auch Gesamtgut. "Solidarische Haftung"	Achtung: PK-Gelder werden bei Tod/Scheidung geteilt! Wie bei Errungenschaften!
Ordentlicher Güterstand	Ausserordentlicher Güterstand → Ehevertrag	Ausserordentlicher Güterstand → Ehevertrag

Hochzeittourismus: Er (18), Sie (16), heiden in der Türkei

... dann: Antrag auf Anerkennung in CH

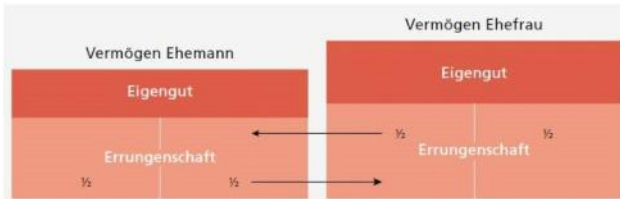
→ Wel! Internationales Recht! (im Ausland geschlossene Ehe ist im Inland gültig)

Problem: 18 Jahren! → Gesetzliche Reife

Güterrechtliche Teilung



- ▶ Kein Problem bei Gütertrennung: Keine gegenseitigen Vermögensansprüche.
- ▶ Eigengut muss bewiesen werden. Falls das nicht geht, gilt ein Vermögenswert als Errungenschaften bzw. Gesamtgut (Gütergemeinschaft).
- ▶ Alle Güter müssen aktuell bewertet werden (veranschlagt).
- ▶ Vorschlag : Was nach dem Abzug des Eigenguts übrig bleibt.
- ▶ Der Vorschlag wird (dispositiv) hälftig geteilt.



Unterhaltspflicht bei Scheidung



Nach einem Scheitern führt eine Scheidung die bisherigen Einkünfte als, von zwei Haushalten zu trennen, die Einkünfte können

Beide Ehegatten haben Anspruch auf gleiche Teilhabe an der vereinbarten Lebenshaltung!!!

Fazit 2
Für den Kinderunterhalt ist das Einkommen der *schwächeren Partei* nicht massgebend - der Lebensbedarf dagegen schon.

Einkommen (pro Kopf)
Zumutbar: 50%-Stelle, wenn Kind im Schulalter ist, 100%-Stelle wenn das jüngste Kind 16 ist.

Lebensbedarf (pro Kopf)

- Grundbedarf
- (Bisherige) Miete inkl. NK
- Versicherung & Vorsorge

Einkommen ./. Lebensbedarf (pro Kopf)
Manko wird vom Ehegatten mit Überschuss bezahlt

Fazit 1
Je höher das Einkommen der *schwächeren Partei* und je tiefer der Lebensbedarf, desto geringer der Ehegattenunterhalt.